

1501834-07.2019.8.26.0322

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Jane Carrasco Alves Floriano

Comarca: Lins

Foro: Foro de Lins

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/12/2022

... e mais dois em 04/11/2018, todos sobre furtos de baterias de caminhão, suspeitou de que os casos tivessem relação com uma dupla anteriormente já identificada e que praticou vários furtos idênticos. No caso da bateria da vítima Natalino, o objeto foi encontrado na residência de Ademir, vulgo "Dê", o qual foi indiciado por Adalberto como seu comparsa nos furtos de bateria de caminhão pela ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lins - Foro de Lins - 1ª Vara Criminal

Rua Gil Pimentel Moura, 51, Lins-SP - cep 16400-920

Fones (14) 3511-1529 e 3511-1530 - Email: lins1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501834-07.2019.8.26.0322 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501834-07.2019.8.26.0322 - 2019/001636

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADALBERTO LUIZ JUNIOR e outro

Juíza de Direito: Dra. Jane Carrasco Alves Floriano

Vistos.

ADEMIR DOS SANTOS CARDOSO e ADALBERTO LUIZ JÚNIOR, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por duas vezes, no artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV; e, por duas vezes, no artigo 155, §§ 1.º e 4.º, inciso IV, todos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 25 de outubro de 2018, no período da madrugada (durante o repouso noturno), na Rua Ataíde Miranda de Campos, 1753, Residencial Leonel Brizola, nesta Cidade e Comarca, os acusados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, uma bateria de caminhão, pertencente a Irineu Dias.

Consta, também, que, no dia 03 de novembro de 2018, no período da madrugada (durante o repouso noturno), na Rua Júlio Prestes, 12, Jardim Eldorado, nesta

Cidade e Comarca, os acusados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo (conforme laudo de fls. 29/30), em proveito comum, uma bateria de caminhão pertencente a Natalino Vanci Filho.

Consta, ainda, que, no dia 04 de novembro de 2018, no período da madrugada (durante o repouso noturno), na Rua Piauí, 268, Bairro do Junqueira, nesta Cidade e Comarca, os acusados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, mediante rompimento de obstáculo (conforme laudo de fls. 63/68), em proveito comum, duas baterias de caminhão pertencentes a José Fernando Ferreira.

Consta, por fim, que, no mesmo dia 04 de novembro de 2018, no período da madrugada (durante o repouso noturno), na Rua Yoshimi Nojimoto, 110, Residencial Manabu Mabe, nesta Cidade e Comarca, os acusados, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, em proveito comum, duas baterias de caminhão, pertencentes a Leandro da Silva.

Segundo restou apurado - segue a denúncia -, cada uma das vítimas possuía um caminhão e deixavam esses veículos estacionados na frente de suas respectivas residências, nos endereços acima mencionados.

Os acusados, aproveitando que, durante a madrugada, havia ausência de vigilância sobre esses veículos, deslocaram-se, a bordo de um GM/Corcel conduzido por Ademir, até as proximidades de cada um desses caminhões, desconectaram cabos dos mesmos, retirando as baterias neles acopladas e se apropriaram delas.

No dia 25 de outubro de 2018, Adalberto, com um alicate, soltou os parafusos da bateria que ficava do lado de fora da carroceria do caminhão Mercedes Benz/Axor 133, de cor branca, placas FEJ-9084/Sabino-SP, da vítima Irineu; e Ademir carregou a bateria consigo, evadindo-se, a dupla, na sequência.

Já no dia 03 de novembro de 2018, para a subtração da bateria que estava acoplada no caminhão da vítima Natalino, os acusados romperam uma corrente de metal que guarnecia o objeto.

Na madrugada do dia 04 de novembro de 2018, os acusados foram até o caminhão da vítima José Fernando Ferreira (tratando-se de um veículo Volvo FH 460, cor prata, placas FEJ-6148/Lins/SP), abriram o compartimento próprio e romperam um dos terminais do cabo elétrico para retirar duas baterias, apropriando-se dos bens.

Na mesma madrugada, no caminhão Volvo FH 380, branco, placas MCD-1524/Tubarão-SC, da vítima Leandro, os denunciados abriram o compartimento próprio e desconectaram cabos elétricos e terminais de fixação de duas baterias, apropriando-se desses bens.

Adalberto, na fase de investigações, confessou sua autoria nos furtos das baterias das vítimas Leandro, José e Irineu, informando que, em todas as ocasiões, estava na companhia de Ademir (fls. 22/24).

Quanto à bateria pertencente à vítima Natalino, ela foi encontrada na residência de Ademir, conforme Relatório de fls. 18/20.

A denúncia foi ofertada em 28/04/2020 (fls. 125/128) e recebida em 29/04/2020 (fls. 131/132).

Adalberto foi citado pessoalmente a fl. 180, apresentando resposta à acusação a fls. 174/175, por meio de Defensor Constituído.

Ademir foi citado por videochamada, pois está preso por outro processo (fl. 181), e apresentou resposta à acusação a fl. 187/189, por meio de Defensor Dativo.

Não verificada causa de absolvição sumária (artigo 397 do Código de Processo Penal), foi designada Audiência de Instrução, Debates e Julgamento a fls. 193/194.

A Defensora nomeada para a defesa de Adalberto ofertou nova resposta à acusação, indicando testemunhas a serem ouvidas (fls. 296/298), oitivas que foram indeferidas, por conta da preclusão (fl. 322).

Aberta a Audiência, foram ouvidas as vítimas Natalino, José e Leandro, além de uma testemunha comum. Houve desistência das oitivas das testemunhas defensivas, o que foi homologado, seguindo os interrogatórios dos acusados. Encerrada a instrução e abertos os debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da Ação Penal na forma descrita na denúncia, destacando que os acusados ostentam maus antecedentes e são reincidentes. Os Defensores solicitaram prazo para apresentação de memoriais escritos, o que foi deferido (fls. 328/336).

A Defesa de Adalberto, a fls. 340/346, pleiteou o afastamento da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo no tocante à vítima Natalino, ante a ausência de laudo pericial; e que, quanto à vítima José Fernando, as baterias teriam sido apenas desrosqueadas, também não havendo nenhum rompimento de obstáculo. Além disso, afirmou não estar comprovado que existia um liame subjetivo entre os acusados de modo a configurar o concurso de agentes. Por fim, com a condenação do coacusado por furtos simples, solicitou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão, fixação de regime aberto, recurso em liberdade, afastamento da reparação de danos e concessão da Justiça Gratuita.

Por fim, a Defesa de Ademir requereu que seja a Ação Penal julgada parcialmente procedente para fins de decretar a absolvição do acusado em relação aos furtos das vítimas Irineu, José Fernando e Leandro, ante a ausência de comprovação de autoria em relação a este acusado. Quanto ao furto de Natalino, pleiteou seja reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, regime inicial de cumprimento de pena aberto e direito de recorrer em liberdade (fls. 347/350).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Primeiramente, concedo os benefícios da Justiça Gratuita ao acusado Adalberto. Anote-se.

No mérito, a denúncia é procedente.

A materialidade delitiva do furto sofrido pela vítima Irineu decorre do Boletim de ocorrência de fls. 03/04; a materialidade delitiva do furto sofrido pela vítima Natalino decorre do Boletim de ocorrência de fls. 06/07, do relatório policial de fls. 18/20, do laudo pericial de fls. 29/30 e do Auto de Avaliação indireta de fls. 83; a materialidade delitiva do furto do qual foi vítima José Fernando decorre do Boletim de ocorrência de fls. 11/12, do relatório policial de fls. 48/58, do Auto de Avaliação indireta de fls. 83 e do laudo pericial de fls. 63/68; e, por fim, a materialidade delitiva do furto que vitimou Leandro decorre do Boletim de ocorrência de fls. 15/16, do relatório policial de fls. 69/76 e do Laudo pericial de fls. 77/82. Além disso, todos os delitos também restaram comprovados pela prova oral colhida em Juízo, da qual ainda decorre a autoria.

Vejamos.

Na Delegacia de Polícia, Natalino Vanci Filho confirmou que registrou Boletim de Ocorrência comunicando o furto da bateria de seu caminhão em novembro de 2018. Após

dois ou três dias, Policiais recuperaram a bateria, que lhe foi devidamente restituída. Não conhece as pessoas apontadas pelos Investigadores como sendo os autores do furto (fl. 05).

Em Juízo, a vítima Natalino Vanci Filho disse que deixava o caminhão na frente de sua casa, por não ter garagem. O caminhão estava com corrente e cadeado, mas, de manhã cedo, a bateria já não estava lá, foram cortados a corrente e os dois cadeados e subtraída uma bateria. O prejuízo foi de R\$ 800,00. Alguns dias depois, foi chamado a comparecer à Delegacia, onde lhe mostraram três baterias, sendo reconhecida e recuperada a sua. As correntes e cadeados estavam no chassi do caminhão; e também tinha uma corrente na bateria. Procurou saber quem furtou a bateria, mas nunca soube do autor.

Em solo Policial, José Fernando Ferreira ratificou integralmente o registro do boletim de ocorrência realizado anteriormente, onde informou que havia deixado seu caminhão devidamente estacionado defronte sua casa, de noite, e, pela manhã, verificou que tinham sido subtraídas duas baterias do veículo, com rompimento de um dos terminais que fica fixado na bateria. Informou que as baterias estão avaliadas em R\$ 1.000,00, aproximadamente, cada uma (fl. 08).

Em Juízo, a vítima José Fernando Ferreira disse que levaram embora duas baterias do seu caminhão, que estava na frente de sua casa, na Rua Piauí. O caminhão era da marca Volvo, FH 460, e levaram duas baterias. Para tirar a bateria, desparafusaram dois parafusos, tiraram a tampa de plástico e, depois, mais dois parafusos. Nenhuma das baterias foi recuperada, sendo que o prejuízo foi de cerca de R\$ 1.500,00. Não sabe quem as subtraiu.

Ouvido apenas em solo policial (fl. 87), Irineu Dias ratificou o constante do histórico do RDO 6458/2018, onde informou que, na noite anterior, deixou seu caminhão estacionando regularmente na frente de sua residência, sendo que, pela manhã, ele estava sem a bateria. Acredita que o furto tenha ocorrido após às 02h30min, pois, até esse horário, ainda estava acordado e não percebeu nada de estranho. Disse que não conhece Adalberto Luiz Junior e Ademir dos Santos Cardoso.

Em solo policial, Leandro da Silva ratificou o constante do histórico do RDO 6699/2018, afirmando que deixou seu caminhão estacionado na frente de sua casa no período da noite, sendo que, pela manhã, percebeu que haviam sido subtraídas duas baterias que estavam instaladas no veículo. As baterias não foram recuperadas. A respeito de Adalberto Luiz Junior e Ademir dos Santos Cardoso, suspeitos do crime, disse que, pelo nome, não os conhece (fl. 88).

Em Juízo, a vítima Leandro da Silva disse que estacionou o caminhão em frente à sua casa e foi descansar. No outro dia, acordou para seguir viagem, mas a bateria não estava mais no lugar. A casa fica na rua Yoshimi Nojimoto. O caminhão era da marca Volvo, FH 380. O prejuízo foi de R\$ 2.000,00. Não sabe quem furtou as baterias.

Nos relatórios de investigação, o Policial Civil Helder Hiroshi Barone Ozawa narrou que, após ciência dos Boletins de Ocorrência registrados na CPJ nos dias 25/10/2018, 03/11/2018 e mais dois em 04/11/2018, todos sobre furtos de baterias de caminhão, suspeitou de que os casos tivessem relação com uma dupla anteriormente já identificada e que praticou vários furtos idênticos. No caso da bateria da vítima Natalino, o objeto foi encontrado na residência de Ademir, vulgo "Dê", o qual foi indiciado por Adalberto como seu comparsa nos furtos de bateria de caminhão pela Cidade. Adalberto realizava as subtrações, enquanto Ademir lhe auxiliava, levando-o em um Corcel. Adalberto disse que Ademir lhe pagava R\$ 40,00 por cada furto realizado e que somente Ademir sabia da destinação de cada bateria. Já Ademir negou envolvimento nos delitos, mas confirmou que auxiliou Adalberto no furto sobre o qual existem registros de filmagens capturando a ação da dupla. Todavia, só confessou ter praticado aquele furto. A bateria encontrada em sua residência foi

lhe dada por Adalberto. Nos quatro delitos em apuração, não existem câmeras nas proximidades. A confissão de Ademir em furto anterior, tal como as declarações e circunstâncias apresentadas pelo comparsa Adalberto, são suficientes como indícios de autoria para o momento (fls. 18/20, 48/49, 69/70).

Em Juízo, o Policial Civil Helder Hiroshi Barone Ozawa disse que não se recorda ao certo qual vítima estava relacionada a qual ocorrência. Mas sabe que, em um desses furtos, havia câmera de segurança, sendo capturada com qualidade parte da ação dos acusados. Na oportunidade em que foram analisadas tais imagens, conseguiu verificar a participação de Adalberto, então foram atrás dele para que o acusado desse sua versão sobre os fatos. Dirigiu-se à casa de Adalberto, que até já sabia que tinha sido descoberto, porque as imagens das câmeras estavam sendo veiculadas no Facebook. Quando Adalberto foi interrogado em sede policial, confessou suas práticas delituosas e assumiu que era ele nas imagens. Ainda, disse que estava seu amigo Ademir, o "Dê". Com essas informações, foi até a casa de Ademir, no Bairro Teisuke Kumassaka, mas ele não estava, apenas uma parente. No imóvel, estava uma das baterias furtadas, que, posteriormente, foi reconhecida por uma das vítimas e devidamente retornada a ela. Não se recorda de ter conversado com Ademir, mas, segundo Adalberto, nas noites em que saiu para furtar baterias, ganharia R\$ 40,00 por cada uma, enquanto Ademir pegaria as peças e levaria até o "sobrado do gordo", que fica na saída para Guaiçara. Em um dos furtos, se recorda da quebra dos fios. Em outro, segundo o próprio Adalberto, não teve trabalho algum, precisando apenas colocar as correntes para trás. Se recorda de todos os furtos terem ocorrido no período noturno.

Em Solo Policial, o acusado Ademir dos Santos Cardoso disse que participou do furto do caminhão que estava estacionado no Junqueira, do caminhão azul, junto com Adalberto, na madrugada do dia 04/11. Adalberto foi à sua casa e o chamou para buscar algumas baterias. Quando estavam indo para o local, acabou a gasolina do carro, sendo que Adalberto voltou à casa do interrogando, pegou sua bicicleta, comprou gasolina e colocou no veículo, jogando a bicicleta no porta-malas. Chegando ao local indicado por Adalberto, ele desceu do carro, pegou a bateria e colocou no banco de trás. Depois, o interrogando foi até a casa do colega e o deixou lá, junto com a bateria. Na volta, o carro quebrou e foi deixado no Parque dos Trabalhadores, tendo o interrogando indo embora com a bicicleta. No dia seguinte, o amigo "Rodrigo bafão" o levou até o local para pegar outra bateria, que estava no porta-malas, e uma caixa trio que comprou pelo Facebook. Essa bateria recebeu de Adalberto como pagamento pelo furto da outra. Sabendo do vídeo que circulava na Internet sobre os furtos, colocou umas calotas no carro para diferenciá-lo do que aparecia nas imagens. Nega participação nos outros furtos, participou somente desse que foi filmado. Confirma que era o motorista do carro flagrado (fls. 71/72).

Interrogado em Juízo, Ademir dos Santos Cardoso disse que tem 34 anos e é divorciado. Tem duas filhas, com nove e sete anos e saudáveis. É servente de pedreiro e ganha, em média, R\$ 70,00 por dia. Tem passagem por furto. Conforme seu depoimento na Delegacia, seu envolvimento foi apenas relacionado ao seu carro. O Adalberto chamou, dizendo que tinha trabalhado com o senhor dono do caminhão. Se soubesse que era roubo, nem tinha parado em frente à casa no Junqueira, do caminhão azul. Em relação aos outros furtos, nega qualquer envolvimento, não estava com Adalberto nesses dias. O interrogando fazia fretes e o Adalberto apareceu em sua casa umas dez e meia da noite, dizendo que estava trabalhando com um senhor e precisava buscar a bateria que este senhor havia lhe dado. Chegando ao local, Adalberto até bateu palma na casa, aí pegou a bateria e colocou no carro do interrogando. Essa foi a bateria que encontraram em sua casa, porque Adalberto não tinha dinheiro para pagar o frete, então deu a bateria. Recebeu a diferença depois.

Em solo policial, o acusado Adalberto Luiz Júnior disse que, na manhã de 05/11/2018, Policiais Cíveis foram até sua residência indagá-lo sobre alguns furtos de baterias de caminhão que estavam ocorrendo na Cidade. Confirma ser o autor e, em

um furto em um caminhão azul, no Junqueira, devia existir câmeras nas proximidades, pois seu filho o reconheceu em imagens que estão no Facebook e veio lhe mostrar. Sempre furtava junto com o colega "Dê", Ademir (...). Sobre o Boletim de Ocorrência 6458/2018, visualizou um caminhão branco, de madrugada, no Jardim Aeroporto, e resolveu furtar a bateria. Soltou os parafusos da bateria, que fica de fora do caminhão, com um alicate, Não precisou cortar fios nem nada. Ademir ajudou a carregar a bateria. Venderam o objeto para comprarem crack (...). Sobre o Boletim de Ocorrência 6698/2018, da mesma maneira, viu um caminhão prata, estacionado na rua, no Junqueira. Não havia corrente, apenas alças plásticas prendendo a bateria, então as soltou com o alicate e subtraiu as duas baterias. O comparsa "Dê" o ajudou. Sobre o Boletim de Ocorrência 6699/2018, também era um caminhão branco e, igualmente, teve ajuda de Ademir (...). Em nenhum caso danificou o caminhão, somente retirou as baterias. Está arrependido. Não sabe dizer o endereço de Ademir, mas sabe chegar lá (...). Não sabe onde ele arrumou o Corcel. O veículo foi abandonado no Parque dos Trabalhadores, com o pneu furado, depois que Ademir viu o vídeo no Facebook. Antes, para disfarçar, ele tinha colocado calotas no carro (fls. 22/24).

Interrogado em Juízo, Adalberto Luiz Júnior disse que tem 38 anos, quatro filhos saudáveis e sua esposa está grávida. É amasiado. Estudou até a quinta série. Trabalha com pintura, recebendo em torno de R\$ 1.500,00 por mês. Admite que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Os furtos sempre aconteciam à noite. Mas não quebraram nenhuma corrente. Ademir participou de todos os quatro furtos. A ideia foi dele que, depois, venderia as baterias. O interrogando receberia R\$ 40,00 por bateria furtada. O furto registrado em filmagem foi no Junqueira, em um caminhão azul.

Expostos os elementos colhidos, destaco e analiso o mais importante.

Em 05/11/2018, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva de Adalberto porque, com base nas imagens de uma câmera de segurança, ele teria furtado, na noite anterior, a bateria de um caminhão; e, conforme investigações em curso, ele seria o responsável pelo mesmo tipo de delito outras diversas vezes. Na filmagem, Adalberto aparece furtando a bateria de um caminhão azul que estava estacionado, de madrugada, na Rua Amazonas, no Bairro do Junqueira, e a colocando no porta-malas de um Corcel. Em solo policial, ele se reconheceu nas imagens, admitiu o furto, assim como vários outros, e indicou que o proprietário do veículo era Ademir, que estava na direção durante os crimes. Naqueles Autos, ambos foram processados e condenados (Autos 1503864-49.2018, desta Vara).

Os furtos aqui em apuração ocorreram antes do acima mencionado. Como havia uma repetição de padrão (furtos de bateria de caminhão que estava estacionado na rua, de madrugada), a Polícia estava diligenciando os arredores e acabou encontrando câmeras de segurança em uma casa na rua Amazonas, oportunidade em que chegaram até os acusados.

Adalberto confessou os crimes e deu a entender que eram "encomenda" de Ademir, o qual já tinha compradores para as baterias. A cada uma, receberia R\$ 40,00 (quarenta reais) do comparsa.

Já Ademir negou. Alegou que esteve fazendo um frete para Adalberto no caso da Rua Amazonas, o que teria ocorrido pela primeira vez. Não sabia que era um furto. Sobre os outros casos, nada sabia.

Ocorre que as duas versões não se sustentam.

Se a ideia era de Ademir, ele que possuía o veículo para transporte dos produtos furtados e já tinha para quem vendê-los, não faz sentido ter incluído Adalberto nos crimes. Fica claro que a iniciativa foi de ambos. Que houve prévia cogitação e

combinação para cometimento dos furtos juntos, com divisão do valor arrecadado.

De mesmo modo, em nenhum momento Adalberto se referiu a ter contratado um frete com Ademir para levar a bateria até sua casa. Pelo contrário. Ele afirmou que o comparsa sabia que estava ocorrendo um furto ali e que, inclusive, era ele quem tinha o comprador de tais objetos.

Ainda, em se considerando a hora em que os fatos ocorreram, sempre durante a madrugada, não é comum a realização de fretes nesse horário.

Menos lógica ainda tem a afirmação de Ademir de que Adalberto afirmou ter ganhado uma bateria e o contratado para buscá-la, mas que, sem dinheiro para pagar o frete, acabou dando o produto ao comparsa como pagamento. Vantagem alguma de Adalberto, então, se ele ganhou a bateria, mas a entregou em troca do frete!

Portanto, nenhuma das negativas tem o menor embasamento, tendo ficado bastante claro que ambos os acusados, juntos, decidiram e realizaram os furtos, além de que os dois seriam beneficiados pelo que fosse angariado.

Em relação ao furto sofrido por Natalino, temos o laudo pericial de fls. 29/34, o qual comprova o rompimento da corrente que visava dificultar a subtração da bateria, que fica do lado de fora do caminhão.

No tocante ao furto sofrido pela vítima José Fernando, o laudo pericial de fls. 63/68 indica o espaço das duas baterias vazio; e um dos cabos elétricos danificado.

O caminhão da vítima Leandro também foi periciado. O espaço reservado para duas baterias estava vazio, mas não foram constatadas avarias (fls. 77/82).

Todos os delitos ocorreram durante a madrugada. Os caminhões ficavam estacionados nas proximidades das casas das vítimas e, aproveitando-se disso e da facilidade que a falta de luz natural e de pessoas na rua proporcionava, os acusados tinham maior chance de êxito na empreita criminosa.

Sobre a causa de aumento de pena do repouso noturno, saliento que se trata de criação do legislador para tutelar o patrimônio alheio em período de maior vulnerabilidade de sua vigilância, sendo indiferente se o crime ocorre em residência ou comércio, em local habitado ou desabitado, se é de natureza móvel ou imóvel, bem como se a vítima está, ou não, efetivamente repousando ali.

Nesse sentido, jurisprudência colacionada a seguir: "Ementa: RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração. Precedentes. 2. Recurso especial provido" (STJ - RECURSO ESPECIAL Resp 1193074 MG 2010/0084033-3 (STJ) Data de publicação: 15/03/2013); e "PENAL. FURTOS CIRCUNSTANCIADOS. REPOUSO NOTURNO. CONFIGURAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO. DESPROVIMENTO. 1. Materialidade e autoria confirmadas pelo conjunto probatório. 2. A causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do CP foi criada pelo legislador para tutelar o patrimônio alheio em horário em que se presume maior vulnerabilidade da sua vigilância. Não importa se o local está, ou não, habitado, se é destinado a residência ou a atividade comercial ou, ainda, se é de natureza móvel ou imóvel. Também é irrelevante se a vítima está no local repousando. Precedentes deste TJDF e do STJ. 3. Ausente o requisito subjetivo, unidade de desígnio, rejeita-se a tese de continuidade delitiva, ainda que presentes os requisitos objetivos, a proximidade temporal e a dos locais dos delitos e a

semelhança na execução. 4. Apelação desprovida" [Classe do Processo: 20110810062074APR (0006054-06.2011.8.07.0008 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 664399, Data de Julgamento: 21/03/2013, Órgão Julgador: 1ª Turma Criminal, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: GEORGE LOPES LEITE, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 01/04/2013. Pág.: 16].

Caracterizada, pois, a causa de aumento de pena em tela.

Considerando a proximidade entre as práticas dos delitos (dentro de um período de 11 dias); a mesma maneira de execução (furto de bens instalados em caminhões estacionados na via pública e durante o repouso noturno) e visando o mesmo bem (baterias), os últimos serão considerados continuação do primeiro, aplicando-se a regra do artigo 71 do Código Penal.

Assim e tendo em vista que os argumentos defensivos não contrariaram as provas colhidas, ficando rejeitados, a condenação dos acusados, nos termos da denúncia, é de rigor.

Passo, pois, à dosimetria das penas, atendendo aos elementos do artigo 59 do Código Penal.

Quanto ao acusado Ademir, no que toca a cada um dos delitos praticados em face das vítimas Natalino Vanci Filho e José Fernando Ferreira, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa (pena-base fixada 1/3 acima do mínimo legal, em razão da incidência de duas qualificadoras - arrombamento/destruição de obstáculo e concurso de agentes - e dos maus antecedentes decorrentes das condenações nos Autos 119-72.2017, 1500091-64.2020 e 1503864-49.2018, todos desta 1.ª Vara Criminal - fls. 312/316). Ausentes agravante e atenuante genéricas. Presente a causa de aumento de pena em razão de o delito ter sido cometido durante repouso noturno, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), alcançando 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 17 (dezessete) dias-multa. Sem causa de diminuição da pena para consideração.

Ainda quanto ao acusado Ademir, agora quanto a cada um dos delitos praticados em face das vítimas Irineu Dias e Leandro da Silva, fixo a pena-base em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa (pena-base fixada 1/5 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes decorrentes das condenações nos Autos 119-72.2017, 1500091-64.2020 e 1503864-49.2018, todos desta 1.ª Vara Criminal - fls. 312/316). Ausentes agravante e atenuante genéricas. Presente a causa de aumento de pena em razão de o delito ter sido cometido durante repouso noturno, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), alcançando 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa. Sem causa de diminuição da pena para consideração.

Em razão do reconhecimento do crime continuado, será fixada a pena mais grave, com acréscimo de ¼ (um quarto), alcançando 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa.

Quanto ao acusado Adalberto, no que toca a cada um dos delitos praticados em face das vítimas Natalino Vanci Filho e José Fernando Ferreira, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa (pena-base fixada 1/2 acima do mínimo legal, em razão da incidência de duas qualificadoras - arrombamento/destruição de obstáculo e concurso de agentes - e dos maus antecedentes decorrentes das condenações nos Autos 3881-33.2016, 20681-93.2003 e 1503864-49.2018 desta 1.ª Vara Criminal e, ainda, Autos 6391-53.2015, da 2.ª Vara Criminal local - fls. 306/311). Presente a agravante genérica da reincidência (condenação definitiva nos Autos 3985-64.2012, desta 1.ª Vara Criminal), mas também presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que promovo à compensação entre tais circunstâncias e mantenho a pena no patamar anterior. Presente a causa

de aumento de pena em razão de o delito ter sido cometido durante repouso noturno, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), alcançando 04 (quatro) anos de reclusão, mais 20 (vinte) dias-multa. Sem causa de diminuição da pena para consideração.

Também em relação a Adalberto, no tocando a cada um dos delitos praticados em face das vítimas Irineu Dias e Leandro Silva, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 12 (doze) dias-multa (pena-base fixada 1/4 acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes decorrentes das condenações nos Autos 3881-33.2016, 20681-93.2003 e 1503864-49.2018 desta 1.^a Vara Criminal e, ainda, Autos 6391-53.2015, da 2.^a Vara Criminal local - fls. 306/311). Presente a agravante genérica da reincidência (condenação definitiva nos Autos 3985-64.2012, desta 1.^a Vara Criminal), mas também presente a atenuante da confissão espontânea, de modo que promovo à compensação entre tais circunstâncias e mantenho a pena no patamar anterior. Presente a causa de aumento de pena em razão de o delito ter sido cometido durante repouso noturno, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), alcançando 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 16 (dezesesseis) dias-multa. Sem causa de diminuição da pena para consideração.

Em razão do reconhecimento do crime continuado, hei de aplicar a pena do delito de maior gravidade, com aumento de $\frac{1}{4}$ (um quarto), alcançando 05 (cinco) anos de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Quanto ao regime inicial para cumprimento das penas corporais, considerando que ambos os acusados têm maus antecedentes (Adalberto, que é reincidente, confessou); considerando que, dentro de um período de 11 dias, eles cometeram os 04 (quatro) furtos aqui perseguidos (e ainda cometeram outro semelhante, apurado nos Autos 1503864-49.2018, também desta Vara), somente cessando com os crimes porque foram flagrados por uma câmera de segurança e o vídeo acabou na internet; e considerando que o prejuízo das vítimas foi considerável, já que cada bateria de caminhão pode custar mais de R\$ 1.000,00 (mil reais), hei de fixar o regime inicial fechado, necessário à devida repreensão e reeducação.

O dia-multa será fixado no valor unitário mínimo ante a ausência de elementos concretos a respeito da situação financeira dos acusados.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e o faço para condenar ADEMIR DOS SANTOS CARDOSO, qualificado nos autos, à pena de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo; e ADALBERTO LUIZ JÚNIOR, também qualificado, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, ambos por infração, por duas vezes, ao artigo 155, §§ 1.º e 4.º, incisos I e IV; e, por duas vezes, ao artigo 155, §§ 1.º e 4.º, inciso IV, nos termos do artigo 71 todos do Código Penal.

Fixo o regime fechado para início de cumprimento das penas privativas de liberdade.

Caberá aos acusados, ainda, o pagamento da taxa judiciária no importe correspondente a 100 UFESPs, conforme dispõem os artigos 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/2003 e 804 do Código de Processo Penal, exceto se beneficiários da Justiça Gratuita.

Apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeçam-se mandados de prisão e, uma vez cumpridas as ordens, as guias de recolhimento, encaminhando-as à VEC competente.

Arbitro os honorários das Defensoras Dativas (fls. 184 e 280) no teto do valor estabelecido na tabela do convênio firmado entre a Defensoria Pública e a Ordem dos Advogados do Brasil. Oportunamente, expeçam-se as certidões, que deverão ser

impressas pelas interessadas diretamente do e-saj.

P. R. I. C.

Lins, 11 de dezembro de 2022.

Jane Carrasco Alves Floriano
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA